Šifra: 0-000-0-0

U G O V O R
O ZAKUPU POSLOVNE ZGRADE

Zaključen dana 30.08.2013. godine, između:

1. Općine Centar Sarajevo, ul. Mis Irbina br. 1, koju zastupa **Bećirević Dževad, Općinski načelnik,** kao zakupodavca (u daljem tekstu - **zakupodavac**), s jedne strane i

2. PPU „THE INTERNATIONAL MONTESSORI HOUSE", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića 9, registrovana kod Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Rješenjem broj UP-11-01-38-29958/11 od 16.12.2011. godine, koju zastupa Lamija Kacila, osnivač Predškolske ustanove, kao zakupca (u daljem tekstu: **zakupac**), s druge strane, kako slijedi:

I

Zakupodavac izdaje, a zakupac prima u zakup poslovnu zgradu koja se nalaze **u ulici Buka 11 i 13, ukupne površine 1287,40 m^2.**

II

Poslovnu zgradu iz tačke I. ovog Ugovora, zakupac može koristiti isključivo za obavljanje **djelatnosti iz oblasti obrazovanja.**

Zakupac ima pravo promjeniti poslovnu djelatnost iz prethodnog stava samo uz prethodnu saglasnost zakupodavca.

Promjena poslovne djelatnosti uređuje se Anexom Ugovora.

III

Zakupac je dužan za korištenje poslovne zgrade iz tačke I. ovog Ugovora zakupodavcu plaćati mjesečnu zakupninu po utvrđenoj cijeni u iznosu **od 5,00 (pet) KM po m^2 za 1287,40 m^2 prostora, što ukupno iznosi 6.437,00 KM, počev od 01.10.2013. godine.**

Pored utvrđenog nivoa zakupnine, zakupac se obavezuje da mjesečno vrši uplatu i poreza na dodanu vrijednost (PDV), po utvrđenoj stopi.

Zakupninu i porez na dodanu vrijednost u skladu sa ovim Ugovorom, zakupac je dužan uplatiti unaprijed i to najkasnije **do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec na žiro račun zakupodavca.**
Zakupninom nisu obuhvaćeni: troškovi koje plaća zakupac i to: troškovi na ime tekućeg održavanja poslovne zgrade; troškovi dovođenja poslovne zgrade u stanje uslovnosti za obavljanje poslovne djelatnosti; doprinosi za korištenje gradskog građevinskog zemljišta; troškovi odvoza smeća, korištenja vode, električne energije i centralnog grijanja, dimnjačarske usluge i ostali neophodni troškovi za redovno održavanje poslovne zgrade.

IV

Zakupac je dužan plaćati naknadu za redovno održavanje poslovne zgrade srazmjerno površini iste.
Naknadu iz prethodnog stava zakupac plaća na zajednički račun upravitelja.

V

Zakupac je dužan prilikom zaključenja ovog Ugovora obezbjediti bankarsku garanciju na petogodišnji iznos zakupnine ili dostaviti 60 potpisanih mjenica na mjesečni iznos zakupnine ili izvršiti uplatu jednogodišnjeg iznosa zakupnine unaprijed.

VI

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, na osnovu Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada Općine Centar Sarajevo u ulici Buka 11 i 13, broj: 01-49-1594/13, donesene na Devetoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar, održanoj 29.07.2013. godine i **teče od 01.09.2013. godine, do 31.08.2023. godine.**

VII

Prilikom predaje poslovne zgrade i uređaja iz tačke I i II ovog Ugovora, sastavlja se poseban zapisnik o stanju poslovne zgrade i uređaja.

VIII

Zakupac je dužan da vrši tekuće održavanje poslovne zgrade u skladu sa utvrđenim normativima, a prestankom korištenja obavezuje se da poslovnu zgradu preda zakupodavcu u stanju higijenske uslovnosti (okrečene i očišćene).

IX

Zakupac nema pravo da na poslovnoj zgradi, bez prethodnog pismenog odobrenja zakupodavca, vrši bilo kakve građevinske radove za koje je neophodno pribaviti urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje.

X

Zakupac nema pravo na naknadu troškova namjenskog opremanja predmetnih poslovnih prostorija u zgradi shodno propisima o sanitarno-tehničkim uslovima niti prebijanja istih sa zakupninom od zakupodavca.

XI

Zakupac ne može poslovnu zgradu ili dio zgrade dodjeljivati u podzakup niti koristiti kao svoje učešće u poslovnoj-tehničkoj saradnji sa drugim fizičkim i pravnim licima.

XII

Poslovna zgrada daje se u zakup u postojećem stanju, a zakupac prihvata da o svom trošku izvrši potrebne radove za namjensko opremanje u skladu sa građevinskim i sanitarno –tehničkim uslovima i drugim uslovima za obavljanje dozvoljene djelatnosti.

XIII

Ugovor o zakupu poslovne zgrade prestaje istekom vremena na koje je zaključen.

Ugovor može prestati i prije isteka vremena na koje je zaključen, po osnovu odustanka, sporazumno ili jednostranim raskidom ugovora, pod uslovom i na način propisan zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.

XIV

Zakupodavac može izjavom o odustanku jednostrano raskinuti ugovor o zakupu poslovne zgrade ako zakupac:

- ne plati dvije dospjele zakupnine istekom roka od 15 dana od dana dostavljanja opomene;
- u roku od tri mjeseca, bez opravdanih razloga, ne otpočne obavljati djelatnost, odnosno ne stavi poslovnu zgradu u funkciju;
- izgubi pravo na obavljanje djelatnosti iz zakonom predviđenih razloga
- ne koristi poslovnu zgradu duže od dva mjeseca.

XVII

Ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka strana dobija po dva primjerka.

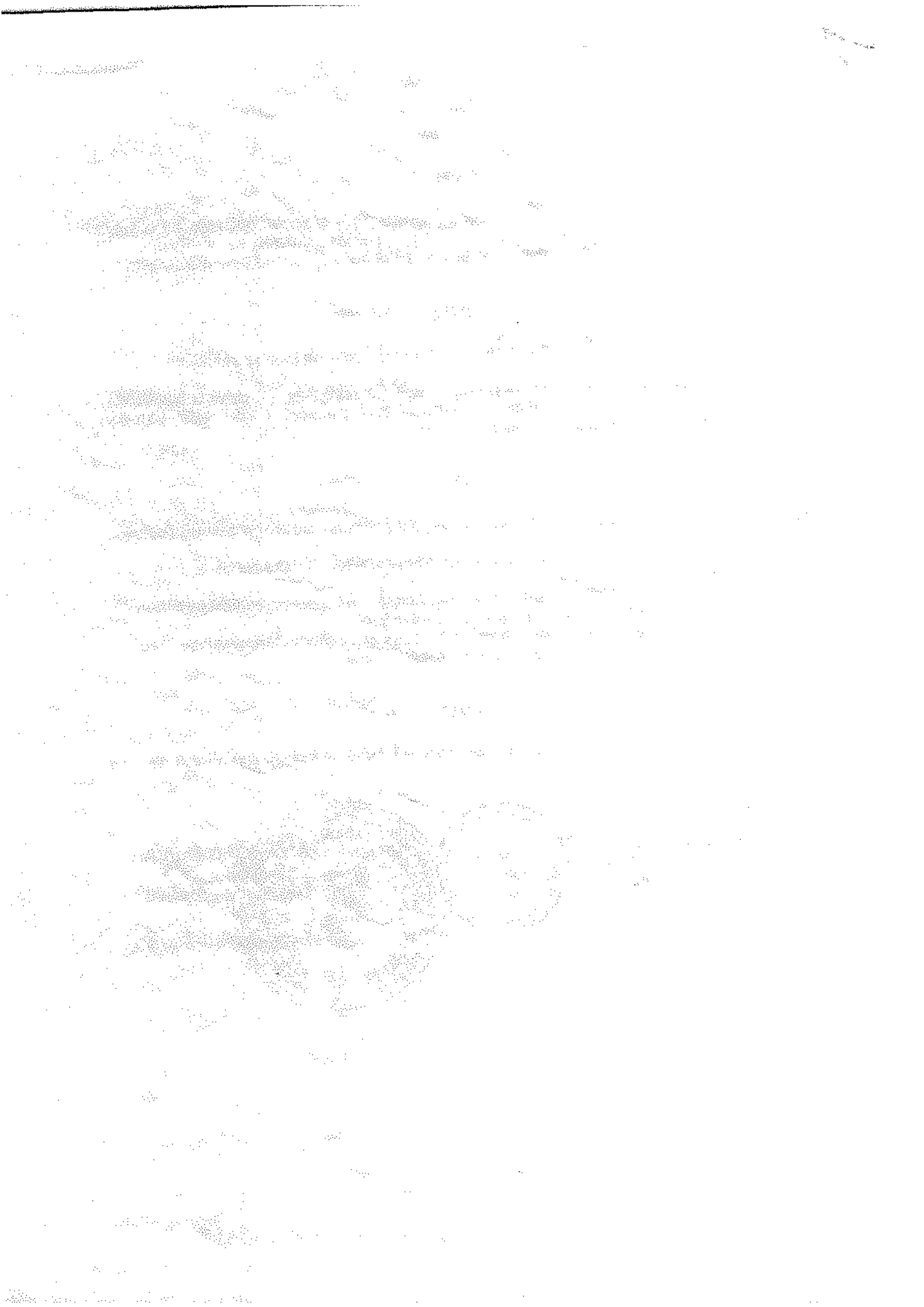
ZA ZAKUPCA:

Lamija Kacila

ZA ZAKUPODAVCA:

Dževad Bećirević

Broj: 04-49-36-59/13



ANEX UGOVORA

O ZAKUPU POSLOVNE ZGRADE BROJ 04-49-36-59/13 OD 30.08.2013. GODINE

Zaključen u Sarajevu dana 13.03.2014. godine, između:

1. Općine Centar Sarajevo, Ul. Mis Irbina br. 1, koju zastupa **Bećirević Dževad, Općinski načelnik,** kao zakupodavca (u daljem tekstu - **zakupodavac**), s jedne strane i

2. PPU "THE INTERNATIONAL MONTESSORI HOUSE", sa sjedištem u Sarajevu u ulici Avde Smajlovića 9, registrovana kod Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Rješenjem broj: UP-11-01-38-29958/11 od 16.12.2011. godine, koju zastupa Lamija Kacila, osnivač Predškolske ustanove, kao zakupca (u daljem tekstu: **zakupac**), s druge strane, kako slijedi:

Predmet Anexa je priznavanje 60% vrijednosti uloženih sredstava (od 97.993,10 KM) što iznosi **58.795,86 KM,** za izvršene nužne opravke u poslovnoj zgradi u ulici Buka 11 i 13, površine 1287,40 m^2, i kompenziranje istih sa zakupninom, u skladu sa članom 27. Odluke o dodjeli poslovnih zgrada i poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 13/07) i Zaključka Komisije za ocjenu nužnih radova u poslovnim prostorima, broj: 04-49-2538/13 od 05.12.2013. godine.

I

Tačka IV. Ugovora o zakupu poslovne zgrade, broj: 04-49-36-59/13 od 30.08.2013. godine mijenja se i glasi:

"Dio priznatih nužnih ulaganja se kompenzira sa dospjelim dugovanjima na dan 15.03.2014. godine, u iznosu od 48.187,74 KM.

Ostatak priznatih nužnih ulaganja, u iznosu od 10.608,12 KM, zakupcu poslovne zgrade iz tačke I. Ugovora će biti kompenzirano na način da zakupac plaća zakupninu po utvrđenoj cijeni u iznosu od **5,00 (pet) KM po m^2, za 1287,40 m^2 prostora, što ukupno iznosi 6.437,00 KM, umanjeno za 1.178,68 KM mjesečno, tj. 5.258,32 KM, počev od 01.04.2014. do 31.12.2014. godine (9 mjeseci)".**

Od 01.01.2015. godine zakupac je dužan plaćati puni iznos zakupnine u mjesečnom iznosu od 6.437,00 KM, do isteka ugovora.

Pored utvrđenog nivoa zakupnine, zakupac se obavezuje da mjesečno vrši uplatu i poreza na dodatu vrijednost (PDV), po utvrđenoj stopi od 17%, što iznosi 1.094,29 KM.

Zakupninu i porez na dodanu vrijednost u skladu sa ovim Ugovorom, zakupac je dužan uplatiti unaprijed i to najkasnije **do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec na žiro račun zakupodavca.**

Zakupninom nisu obuhvaćeni: troškovi koje plaća zakupac i to: troškovi na ime tekućeg održavanja poslovnog prostora; troškovi dovođenja poslovne prostorije u stanje uslovnosti za obavljanje poslovne djelatnosti; doprinosi za korištenje gradskog građevinskog zemljišta; troškovi odvoza smeća, korištenja vode, električne energije i centralnog grijanja, dimnjačarske usluge i ostali neophodni troškovi za redovno održavanje poslovne prostorije.

II

Ostale tačke ugovora ostaju neizmijenjene.

III

Ovaj anex sačinjen u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka.

ZA ZAKUPCA:

Lamija Kacila

ZA ZAKUPODAVCA:

Dževad Bećirević

Broj: 04-49-13-12/14